道滘镇“4·29”一般物体打击事故

调查报告

道滘镇“4·29”一般物体打击事故调查组

2021 年 6 月

目录

一、基本情况.....1
（一）事故单位及相关人员基本情况.....1
（二）各单位（个人）之间相互关系.....3
二、事故发生经过.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）应急处置情况及评估.....6
（三）善后处理情况.....7
三、事故伤亡情况和直接经济损失.....7
（一）人员伤亡情况.....7
（二）直接经济损失.....7
四、事故发生原因和事故性质.....7
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
（三）相关单位履职情况.....8
（四）事故性质.....9
五、事故责任认定和处理建议.....9
六、事故防范和整改措施.....10

道滘镇“4·29”一般物体打击事故
调查报告

2021年4月29日约10时，道滘镇新世纪上河居小区一别墅内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约为人民币112万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年5月6日，东莞市人民政府依法成立了由道滘镇党委副书记吴炽谦为组长，镇纪检监察办、镇总工会、镇应急管理分局、镇公安分局、镇司法分局、镇人力资源和社会保障分局、镇城管分局、镇住房和城乡建设局等单位相关人员组成的道滘镇“4·29”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位及相关人员基本情况

1. 涉事屋主:

彭亚男，女，30岁，河南省夏邑县人，身份证号码: ***，

是道滘镇新世纪上河居上河北路一街一号别墅的业主。

2. 锯树作业和起吊作业联系人:

贤武，男，33 岁，广西岑溪市梨木镇人，身份证号码:***，是东莞市隽珑装饰工程有限公司（以下简称“隽珑公司”）的管工，与涉事别墅业主彭亚男是朋友关系，早前该别墅装修工程由隽珑公司负责施工，因而认识彭亚男。贤武是本次涉事别墅花园内锯树、起吊作业的联系人。

3. 锯树作业方:

（1）陈前进，男，52 岁，河南省平舆县人，身份证号码：***，是本次涉事别墅花园内锯树作业的承接人。陈前进现租住东莞市南城街道西平一出租房二楼一单间，职业是一名散工，日常主要开货车送砂子、水泥到工地赚运费，或者帮别人扫地、拆东西等，不是专门从事锯树作业，未办理工商营业执照，没有承接工作的固定经营场所，也没有雇佣工人。

（2）杨小华（死者）

杨小华，男，53 岁，河南省平舆县人，身份证号码：***。陈前进承接锯树作业后，找来杨小华、张百松一同施工。

（3）张百松

张百松，男，陈前进承接锯树作业后，找来杨小华、张百松一同施工，事发后，无法联系张百松。

4. 起吊作业方:

（1）东莞市新隆吊装设备租赁有限公司

东莞市新隆吊装设备租赁有限公司（以下简称“新隆公

司”），统一社会信用代码：91441900MA54GTXG7Q，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：苏超龙，成立日期：2020 年 4 月 9 日，住所：广东省东莞市厚街镇黑山工业区二路三巷 10 号 102 室，经营范围：吊车、叉车租赁；起重吊装服务；装卸搬运（不含道路普通货运）；建筑机械租赁；道路普通货运；国内货运代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（2）苏超龙，男，35 岁，广西壮族自治区兴业县人，身份证号码：***，是新隆公司的法定代表人兼主要负责人，是本次涉事别墅花园内树木起吊作业的承接人。

（3）莫宗信

莫宗信，男，27 岁，广西壮族自治区兴业县人，身份证号码：***，是新隆公司的吊车司机和操作工人。

（4）陈基通

陈基通，男，34 岁，广西壮族自治区兴业县人，身份证号码：***，是新隆公司的杂工。

5. 物业管理方

（1）东莞市新世纪豪园物业管理有限公司

东莞市新世纪豪园物业管理有限公司（以下简称“新世纪物业公司”），统一社会信用代码：91441900724397509E，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：尹灿辉，成立日期：2000 年 07 月 27 日，住所：东莞市东城旗峰路新世纪豪园内，经营范围：物业管理；停车场服务；房屋租赁服务；园林绿化；白蚁防治服务；提供篮球场地服务；

提供网球场地服务；提供乒乓球场地服务；提供羽毛球场地服务；提供游泳池服务；房产中介服务；清洁服务；家庭服务。

（2）王强

王强，男，39岁，四川省自贡市人，身份证号码：***，东莞市新世纪豪园物业管理有限公司的客服主管，分派到道滘镇新世纪上河居小区工作。

（二）各单位（个人）之间相互关系

2021年4月26日，彭亚男通过微信联系贤武帮忙找人对别墅花园内的一棵大树进行拔除。于是贤武联系陈前进和苏超龙分别负责锯树作业和起吊作业，陈前进承接锯树作业后，找来杨小华、张百松一同到现场进行锯树，苏超龙安排莫宗信和陈基通到现场进行锯树时的起吊作业。

彭亚男与贤武，因房屋装修认识，之前双方有多次合作，均由彭亚男通过贤武联系相关人员进行施工作业，相关施工款项均由彭亚男先行支付给贤武，再由贤武转付给相关施工人员。

贤武与陈前进，之前双方有多次合作，因陈前进是当地一名散工，贤武多次联系陈前进开展相关作业，作业前口头约定款项，作业后由贤武支付款项。

本次锯树作业和起吊作业，在事前，彭亚男与贤武之间，贤武与陈前进和苏超龙之间都没有签订相关合同或协议，只通过口头上进行约定，锯树方的陈前进、杨小华、张百松三人，300元/人/天，或者150元/人/半天；起吊方的新隆公司，

1800 元/天，或者 900 元/半天，具体款项由实际作业时间计算。预计完成作业后，款项由彭亚男先行支付给贤武，再由贤武转付给陈前进和苏超龙。承接锯树作业的陈前进收到款项后，与杨小华和张百松平均分配。

二、事故发生经过

（一）事故发生经过

4 月 29 日上午，陈前进找来老乡杨小华和张百松（锯树方 3 人），苏超龙安排公司吊车司机莫宗信和助手陈基通（起吊方 2 人）到涉事别墅与贤武会合，贤武在现场说明相关情况后离开现场，其后，锯树方和起吊方开始配合作业。由于需拔除的大树主树干较粗，树高约 10 多米，且有多个分支树干，需要对分支树干分别进行切割后起吊，再对主树干进行拔除。在完成第一个分支树干锯断吊走后，众人开始对第二个分支树干进行处理，陈基通爬上树上（离地面约 3 米），对第二个分支树干进行绑绳并将吊车的挂钩挂在绳上后返回地面。其后，杨小华爬上树上（离地面约 3 米），将自身用安全带捆绑在树干上进行固定，然后使用电锯进行切割，大约 10 时，第二个分支树干差不多被锯断的时候，该树干锯口处突然断裂，刚好压在树上的杨小华的胸口位置，陈基通见状立即爬上树上，打算将压在杨小华身上的树干拉开，但拉不开，其后，莫宗信操作吊车将该树干吊走，吊出别墅外面道路上。因为杨小华之前使用安全带将自身捆绑在树干上，因此众人未能将杨小华救出，当时杨小华没有任何反应，喊他也不会回应，但身上没有流血。陈前进立即打 120 叫救

护车和 110 报警。大约 10 时 10 分，救护车和消防车一起到达现场，消防人员将杨小华从树上救出，经现场医护人员对杨小华检查，发现杨小华已无生命体征，其后，救护车将杨小华送至厚街镇方树泉医院抢救，约 11 时 30 分，经医院抢救无效死亡。



（图 1　杨小华在树干上锯树，被突然断裂的第二个分支树干撞击挤压位置）



（图 2 突然断裂撞击挤压杨小华胸口的第二个分支树干）



（图 3 事故现场图）

（三）应急处置情况及评估

2021 年 4 月 29 日 10 时 55 分，道滘镇应急管理分局接公安 110 指挥中心报告，钟祥根副局长立即带执法人员赶到

现场开展处置工作，排查事故隐患，防止事故进一步扩大。同时，镇应急管理分局向新隆公司下发了《现场处理措施决定书》，责令暂时停止使用吊车以及责令业主暂时停止拔除树木相关作业活动，并妥善保护事故现场以及相关证据，为调查事故的具体原因及责任认定提供有力保障。随后，镇应急管理分局按程序将事故情况向市应急管理局进行了汇报。

此次事故应急救援迅速，未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置得当。

（四）善后处理情况

事故发生后，事故调查组成员单位多次组织业主、贤武、陈前进、苏超龙与死者家属协商。5 月 3 日，多方达成协议，由业主先行垫付补偿死者家属款项 112 万元，死者遗体于 5 月 5 日在东莞市殡仪馆火化，赔偿款项已转账至死者家属指定账户，善后处理工作全部完成，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成 1 人死亡，死者杨小华，男，汉族，53 岁，河南省平舆县人，身份证号码：***。

（二）直接经济损失

据统计，直接经济损失约人民币 112 万元。

四、事故发生原因和事故性质

根据东莞市厚街医院的居民死亡医学证明（推断）书，

杨小华死亡原因是创伤性心脏骤停。事故调查组对事故现场进行详细的内外围反复勘查和现场推演，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

杨小华使用电锯对大树的第二个分支树干进行切割时，该树干锯口处突然断裂，刚好压在树上的杨小华的胸口位置，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

杨小华安全意识淡薄，在未经专门的安全作业培训取得高处作业操作证的情况下，违规爬上离地面约 3 米高的大树树干上使用电锯切割分支树干，是导致事故发生的间接原因。

（三）相关单位履职情况

1. 镇住房和城乡建设局

镇住房和城乡建设局马上召集镇内物业管理公司落实主体责任。一是规范小区业主房屋安全使用行为，对涉及日常装修或绿化修剪行为，特别是在使用吊车、搭棚架施工的，要有安全措施和安全责任书，开工前必须向物业管理公司做好登记备案，经物业管理公司批准后方可施工，需要镇相关部门把关的，由镇住房和城乡建设局协调解决；二是督促物业管理公司做好小区公用部位房屋安全使用巡查，对发现的房屋使用安全问题建立相关整改台帐，并做好跟踪处理工作，同时上报有关主管部门；三是督促物业公司健全《物业小区应对台风暴雨灾害应急预案》，开展防汛应急预案实战演练，加强值班执勤、确保信息畅通，切实提高物业小区防汛备汛工作能力。于

7 月底前将情况报镇安委会存档。

2. 新隆公司

新隆公司安排吊车司机莫宗信和助手陈基通到现场配合锯树方陈前进等人作业，存在吊装作业期间未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实的违法行为。

3. 新世纪物业公司

新世纪物业公司是道滘镇新世纪上河居小区的物业管理方，对涉事吊机进入小区前未进行登记，对小区内的安全巡查工作不到位，未及时发现涉事现场安全隐患，对现场违规行为未及时制止，未派人到现场进行协调、管理。

（四）事故性质

事故调查组调查认定，道滘镇“4·29”一般物体打击事故是一起一般生产安全事故。

五、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对道滘镇“4·29”一般物体打击事故有关单位做出如下处理:

（一）杨小华安全意识淡薄，在未经专门的安全作业培训取得高处作业操作证的情况下，违规爬上离地面约 3 米高的大树树干上使用电锯切割分支树干，导致事故的发生。因此，杨小华本人应对事故负有责任。鉴于杨小华本人在事故中死亡，建议对其不予追责。

（二）新隆公司存在吊装作业期间未安排专门人员进行

现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实的违法行为，但与事故发生不存在必然因果关系。因此，不宜认定新隆公司对事故负有责任，建议由应急管理部门对新隆公司存在的违法行为进行行政处罚。

（三）新世纪物业公司存在对涉事吊机进入小区前未进行登记，对小区内的安全巡查工作不到位，未及时发现涉事现场安全隐患，对现场违规行为未及时制止，未派人到现场进行协调、管理等违法行为，但与事故发生不存在必然因果关系。因此，不宜认定新世纪物业公司对事故负有责任，建议由住建部门对新世纪物业公司进行依法处理。

（四）事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故防范和整改措施

（一）镇住房和城乡建设局要加强对辖区内物业服务企业的安全生产监督管理工作，督促其加强对物业服务区域安全的防范，建立健全各项安全生产规章制度，加强事故隐患排查，尤其加强对小区业主建设施工、房屋装修、种植或拔除大型树木等作业活动的监督管理，凡是使用大型起重设备进行起吊作业的，督促业主提前报备，加强作业期间的防范工作，及时发现并消除事故隐患，防止类似事故的发生。同时，根据安全生产工作需要，积极与城管分局等单位配合好，各单位要尽快到位，协调不顺的，由镇安委会调处。

（二）各村委会（园区）要深刻吸取事故教训，切实加强辖区安全生产日常巡查，严防类似事故发生，充分利用专

职安全生产监督检查员、网格员队伍，深入开展入户走访，督促企业、私人在建房屋严格按要求规范作业行为，加强“防高处坠落、防物体打击、防触电”专项整治工作及宣传力度，及时消除安全生产事故隐患，提高安全生产水平，确保安全生产。

（三）此事故通报至全镇各住宅小区，凡存在此类作业的行为，一定要落实安全措施，确保不再发生同类事故。

道滘镇“4·29”一般物体打击事故调查组

2021年6月1日